

자금세탁행위 등 방지 업무규정 시행세칙

소관부서 준법지원실

제정 2018.09.07

개정 2019.06.24

개정 2019.07.31

개정 2021.04.26

개정 2021.10.18

제1장 총칙

제1조(목적) 이 세칙은 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」(이하 “특정금융정보법”이라 한다)에서 규정한 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위(이하 “자금세탁행위등”이라 한다)의 방지를 위해 「그룹 자금세탁행위 등 방지 업무규정」(이하 “규정”이라 한다)을 시행함에 있어서 필요한 세부사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 세칙에서 사용하는 주요 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “금융거래”라 함은 특정금융정보법 제2조 제2호 가목 및 나목에 규정된 거래를 말한다.
2. “고객확인”이라 함은 회사가 고객과 금융거래를 하는 때에 회사가 제공하는 상품 또는 서비스가 자금세탁행위등에 이용되지 않도록 특정금융정보법 제5조의2에 따라 고객의 신원확인 및 검증, 거래목적 및 실제 소유자 확인 등 고객에 대하여 합당한 주의를 기울이는 것을 말한다.
3. “간소화된 고객확인”이라 함은 회사에서 실시한 위험평가 결과 자금세탁행위등의 위험이 낮은 것으로 평가된 고객 또는 상품 및 서비스에 한하여 제2호에 따른 고객확인을 위한 절차와 방법 중 일부(제17조에 따른 고객신원확인 제외)를 적용하지 않는 것을 말한다.
4. “제3자를 통한 고객확인”이라 함은 회사가 금융거래를 할 때마다 자신을 대신하

하여 타인인 제3자로 하여금 고객확인을 하도록 하거나 타인인 제3자가 이미 당해 고객에 대하여 고객확인을 통해 확보한 정보 등을 자신의 고객확인에 갈음하여 이를 활용하는 것을 말한다.

5. “자금세탁행위등의 고위험군” 이라 함은 제11조 제3항 및 제12조 제3항에 따른 고객 또는 상품 및 서비스 등을 말한다.

6. “강화된 고객확인” 이라 함은 회사에서 실시한 위험평가결과 자금세탁행위등의 위험이 높은 것으로 평가된 고객 또는 상품 및 서비스에 대하여 제17조부터 제19조에 따른 신원확인 및 검증 이외에 제20조부터 제21조 및 제4장에 따른 추가적인 정보를 확인하는 것을 말한다.

7. “FATF 지정 위험국가” 라 함은 FATF가 성명서(Public Statement) 등을 통해 발표하는 고위험 국가(Higher-risk countries) 리스트 또는 FATF가 이행 취약국가(Non-compliance)로 발표한 국가리스트에 속한 국가를 말한다.

8. “공중협박자금조달고객” 이라 함은 금융위원회가 「공중 등 협박목적 및 대량살상 무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」(이하 “테러자금금지법” 이라 한다) 제4조 제1항에 따라 고시하는 금융거래제한대상자 또는 UN(United Nations) 결의 제1267호(1999년)·제1989호(2011년) 및 제2253호(2015), 제1718호(2006년), 제2231호(2015년), 제1988호(2011년)에 의거 국제연합 안전보장이사회 또는 동 이사회 결의 제1267호(1999년)·제1989호(2011년) 및 제2253호(2015), 제1718호(2006년), 제2231호(2015년), 제1988호(2011년)에 의하여 구성된 각각의 위원회(Security Council Committee)가 지정한 자(이하 “UN에서 지정하는 제재대상자”라 한다)를 말한다.

제2장 구성원별 역할 및 책임

제3조(보고실무자의 역할 및 책임) ① 보고책임자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 보고실무자로 지정하여야 한다.

1. 자금세탁행위등 방지업무에 필요한 지식과 경험이 충분한 자
2. 보고책임자가 자금세탁행위등 방지업무에 적합하다고 인정하는 자

② 보고실무자는 규정 제8조에 따른 보고책임자의 역할 및 책임과 관련된 실무를 담당한다.

제4조(보고담당자의 역할 및 책임) ① 보고담당자는 각 부서별 자금세탁행위등 방지업무를 총괄하는 자로서 「그룹 내부통제규정 시행세칙」 제11조에 따른 준법감시담당자로 한다. 다만, 부서의 실정에 따라 부서장이 대리 이상의 다른 직원으로 지정하고 보고책임자에게 해당 내용을 보고할 수 있다.

② 보고담당자가 담당하는 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 고객확인업무 이행사항에 대한 적정성 검토
2. 주요 고위험군에 대한 지속적인 모니터링
3. 제38조 제3호에 따른 관할 수사기관 앞 보고
4. 자금세탁행위등 방지업무에 대한 소속직원 교육실시
5. 자금세탁행위등 방지업무 관련자료 보존 및 보안
6. 기타 보고책임자가 지시하는 업무

제3장 고객 확인의무

제1절 적용대상

제5조(고객확인업무의 적용 범위 등) ① 규정 제11조 제1항 각 호에 따른 고객확인에 관한 의무는 금융거래에 적용된다. 다만, 임직원은 금융거래의 성질상 그 적용이 적절하지 아니하거나 자금세탁행위등에 이용될 가능성이 현저히 적은 금융거래로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래의 경우에는 규정 제11조 제1항 제1호에 따른 확인조치의 전부 또는 일부를 하지 않을 수 있다.

1. 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률(이하 “금융실명법”이라 한다) 제3조 제2항 제1호, 동법 시행령 제4조 제1항 제2호에서 정하는 각종 공과금 등의 수납
2. 금융실명법 제3조 제2항 제3호, 동법 시행령 제4조 제2항, 제3항에서 정하는 채권의 거래
3. 법원공탁금, 정부·법원보관금, 송달료의 지출
4. 보험기간의 만료시 보험계약자, 피보험자 또는 보험수익자에 대하여 환급금이 발생하지 아니하는 보험계약

5. 전자금융거래법 제16조 제1항 단서, 동법 시행령 제11조 제1항에서 정하는 전자화폐의 발행

6. 전자금융거래법 제23조 제1항 제1호, 동법 시행령 제13조 제1항 본문에서 정하는 선불전자지급수단의 발행

② 규정 제11조 제1항 제1호에서 "계좌를 신규로 개설"이란 제1항에 따른 금융거래를 개시할 목적으로 당사와 계약을 체결하는 것을 말하며, 다음 각 호를 포함한다.

1. 예금계좌, 위탁매매계좌 등의 신규 개설
2. 보험·공제계약·대출·보증·팩토링 계약의 체결
3. 양도성 예금증서, 표지어음 등의 발행
4. 펀드 신규 가입
5. 대여금고 약정, 보관어음 수탁을 위한 계약

6. 기타 제1항에 따른 금융거래를 개시할 목적으로 당사와 계약을 체결하는 것

③ 규정 제11조 제1항 제1호에서 "일회성 금융거래"란 당사와 계속하여 거래할 목적으로 계약을 체결하지 않은 고객에 의한 금융거래를 말하며, 다음 각 호를 포함한다.

1. 무통장 입금(송금), 외화송금 및 환전,
2. 자기앞수표의 발행 및 지급
3. 보호예수(봉합된 경우 기준금액 미만으로 봄)
4. 선불카드 매매

④ 임직원은 고객확인을 한 사항이 의심스러운 경우에는 그 출처를 신뢰할 만한 문서·정보 그 밖의 확인자료를 이용하여 그 진위 여부를 확인해야 한다.

⑤ 제1항과 관련하여 보험업법에 따른 생명보험 등 상법 제639조에 따른 타인을 위한 보험에 따른 금융거래의 경우 고객은 보험계약자 및 수익자를 말한다.

⑥ 제1항과 관련하여 「신탁법」상 신탁(이하 “신탁”이라 한다)과 금융거래를 하는 경우 고객은 위탁자, 수탁자, 신탁관리인 및 수익자를 포함한다(신탁에 대해 고객확인을 이행하는 경우 신탁의 수탁자는 수탁인으로서의 지위를 금융회사등에 공개해야 한다).

제6조(일회성 금융거래의 금액) ① 규정 제11조 제1항 제1호에서 “법령에서 정하는 금액”이란 다음 각 호의 구분에 따른 금액을 말한다. 각 호에 규정된 거래가 혼합된 금융거래에 대해서는 각 호의 금융거래로 구분하여 금융거래의 금액을 적용한다.

1. 외국통화로 표시된 외국환거래의 경우에는 1만 미합중국달러 또는 그에 상당하는

다른 통화로 표시된 금액(그에 상당하는 다른 통화로 표시된 금액을 미합중국달러로 환산할 경우에는 현찰매매율 또는 전신환매매율 등 실제 거래된 환율을 적용하여 환산한다.)

2. 제1호 외의 금융거래의 경우에는 1천만원

② 제1항의 규정에 의한 금융거래의 금액을 산정함에 있어서 금융거래의 대상이 되는 재산의 액면금액과 실지거래금액이 다른 경우에는 실지거래금액에 의한다.

제7조 삭제 (2019.7.31)

제8조(인수 및 합병) 임직원은 인수·합병 등을 통해 새롭게 고객이 된 자에 대해서도 고객확인을 하여야 한다. 다만, 다음 각 호를 모두 충족하는 경우에는 이를 생략할 수 있다.

1. 고객확인 관련기록을 입수하고 피인수기관으로부터 고객확인 이행을 보증받은 경우
2. 제1호의 고객확인 관련자료에 대한 표본추출 점검 등을 통해 적정하다고 판단되는 경우

제2절 위험 평가

제9조(위험 평가) ① 임직원은 다음 각호의 위험을 반영하여 자금세탁행위등과 관련된 위험을 식별하고 평가하여 고객 확인에 활용하여야 한다.

1. 국가위험
2. 고객유형
3. 상품 및 서비스 위험 등

② 임직원은 해당 고객의 자금세탁행위등의 위험도가 적정하게 반영되도록 위험 평가 요소와 중요도를 정하여 자금세탁행위등의 위험을 평가하여야 한다.

제10조(국가위험) ① 임직원은 특정국가의 자금세탁방지제도와 금융거래 환경이 취약하여 발생할 수 있는 자금세탁행위등의 위험을 평가하여야 한다.

② 임직원이 제1항에 따라 국가위험을 평가하는 때에는 다음 각 호와 같은 공신력 있는 기관의 자료를 활용하여야 한다.

1. FATF가 성명서(Public Statement) 등을 통해 발표하는 고위험 국가(Higher-risk countries) 리스트
2. FATF가 이행 취약국가(Non-compliance)로 발표한 국가리스트
3. UN 또는 타 국제기구(World bank, OECD, IMF 등)에서 발표하는 제재, 봉쇄 또는 기타 이와 유사한 조치와 관련된 국가리스트
4. 주요 해외지점등 소재 국가의 정부에서 자금세탁행위등의 위험이 있다고 발표하는 국가리스트
5. 국제투명성기구 등이 발표하는 부패관련 국가리스트 등

제11조(고객유형) ① 임직원은 고객의 특성에 따라 다양하게 발생하는 자금세탁행위등의 위험을 평가하여야 한다. 이 경우 고객의 직업(업종)·거래유형 및 거래빈도 등을 활용할 수 있다.

② 임직원은 다음 각 호의 고객을 자금세탁행위등의 위험이 낮은 고객으로 고려할 수 있다.

1. 국가기관, 지방자치단체, 특정금융정보법 시행령 제8조의5에 따른 공공단체
2. 특정금융정보법 제2조 및 제15조에 따른 감독·검사의 대상인 금융회사등(카지노사업자, 환전영업자, 소액해외송금업자, 대부업자 제외)

3. 주권상장법인 및 코스닥 상장법인 공시규정에 따라 공시의무를 부담하는 상장회사

③ 임직원은 다음 각 호의 고객을 자금세탁행위등과 관련하여 추가정보 확인이 필요한 고객으로 고려하여야 한다.

1. 당사로부터 종합자산관리서비스를 받는 고객 중 당사가 추가정보 확인이 필요하다고 판단한 고객
2. 외국의 정치적 주요인물
3. 비거주자(다만, 자금세탁행위등의 위험도를 고려하여 달리 정할 수 있다)
4. 대량의 현금(또는 현금등가물)거래가 수반되는 카지노사업자, 대부업자, 환전영업자 등(특정금융정보법 시행령 제8조의4 제2호에 따른 금융정보분석원장이 정하여 고시하는 자도 이와 동일하다)
5. 고가의 귀금속 판매상
6. 금융위원회가 테러자금금지법 제4조 제1항에 따라 고시하는 금융거래제한대상자
7. UN에서 지정하는 제재대상자

8. 개인자산을 신탁받아 보유할 목적으로 설립 또는 운영되는 법인 또는 단체
9. 명의주주가 있거나 무기명주식을 발행한 회사

제12조(상품 및 서비스 위험) ① 임직원은 고객에게 신규 상품 및 서비스를 출시하기 전에 다양하게 발생하는 자금세탁행위등의 위험을 평가한 후 보고책임자의 승인을 받아야 한다. 이 경우 상품 및 서비스의 종류, 거래채널 등을 활용하여 평가할 수 있다.

② 임직원은 다음 각 호를 자금세탁행위등의 위험이 낮은 상품 및 서비스로 고려할 수 있다.

1. 연간보험료가 300만원 이하 이거나 일시 보험료가 500만원 이하인 보험
2. 보험계약 조항이 없고 저당용으로 사용될 수 없는 연금보험
3. 연금, 퇴직수당 및 기타 고용인에게 퇴직 후 혜택을 제공하기 위하여 급여에서 공제되어 조성된 기금으로서 그 권리를 타인에게 양도할 수 없는 것 등

③ 임직원은 다음 각 호의 상품 및 서비스를 자금세탁행위등의 위험이 높은 상품 및 서비스로 고려하여야 한다.

1. 양도성 예금증서(증서식 무기명)
2. 환거래 서비스
3. 자금세탁행위등의 위험성이 높은 비대면 거래
4. 기타 정부 또는 감독기관에서 고위험으로 판단하는 상품 및 서비스 등

제3절 이행시기

제13조(고객확인 절차 등) ① 임직원은 고객이 계좌를 신규로 개설하기 전 또는 당해 금융거래가 완료되기 전까지 고객확인을 하여야 하며, 제5조 제5항에 따른 보험금 수익자에 대해서는 수익자 지정시 및 수익자에게 보험금을 지급할 때에 고객확인을 하여야 한다. 다만, 금융거래의 성질 등으로 인하여 불가피한 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 금융거래가 이루어진 후에 고객확인을 할 수 있다.

1. 종업원·학생 등에 대한 일괄적인 계좌개설의 경우: 거래당사자의 계좌개설 후 최초 금융거래시
2. 상법 제639조에서 정하는 타인을 위한 보험의 경우 : 보험금, 만기환급금, 그 밖의 지급금액을 그에 관한 청구권자에게 지급하는 때 또는 보험금, 환급금, 그 밖의 지급

금액에 관한 청구권이 행사되는 때

3. 7일 동안 동일인 명의로 이루어지는 일회성 금융거래의 합계액이 기준금액(원화의 경우 2천만 원, 외화의 경우 미화환산 1만 불 상당액) 이상인 경우 : 동 거래 후 거래 당사자의 최초 금융거래 시

② 임직원은 규정 제11조 제1항 제1호에 따른 확인을 한 후에 같은 고객과 다시 금융거래를 하는 때(제14조 제1항에 따른 주기가 도래하지 않은 경우만 해당한다)에는 고객확인을 생략할 수 있다. 다만, 기존의 확인사항이 사실과 일치하지 아니할 우려가 있거나 그 타당성에 의심이 있는 경우에는 고객확인을 하여야 한다.

③ 임직원은 제1항에 따라 금융거래 후 고객확인을 하는 경우에 자금세탁행위등의 위험이 있다고 판단되는 경우 특정금융정보법 제4조에 따른 의심되는 거래 보고 등 적절한 조치를 취하여야 한다.

④ 제1항 단서에 의한 경우 다음 각 호의 요건을 충족하여야 한다.

1. 고객확인이 가능한 때에는 지체없이 고객확인을 이행할 것
2. 회사가 고객의 자금세탁행위등의 위험을 효과적으로 관리할 수 있을 것
3. 고객의 정상적인 사업 수행을 방해하지 않을 것

제14조(지속적인 고객확인) ① 임직원은 고객확인을 한 고객과 거래가 유지되는 동안 당해 고객에 대하여 지속적으로 고객확인을 하여야 하며, 고객확인의 재이행 주기는 고위험 고객의 경우 1년, 기타 고객의 경우 3년으로 한다.

② 제1항에 따른 고객확인은 다음 각 호의 방법으로 하여야 한다.

1. 거래전반에 대한 면밀한 조사 및 이를 통해 회사가 확보하고 있는 고객·사업·위험평가·자금출처 등 정보가 실제 거래내용과 일관성이 있는지 검토
2. 현존 기록에 대한 검토를 통해 고객확인을 위해 수집된 문서, 자료, 정보가 최신이며 적절한 것인지를 확인(특히 고위험군에 속하는 고객 또는 거래인 경우)

제15조(고객공지의무) ① 회사는 고객에게 고객확인을 위해 필요한 문서와 자료 등을 공지하여야 한다.

② 회사가 제1항에 따라 공지하는 때에는 다음 각 호의 내용이 포함되도록 하여야 한다.

1. 고객확인의 법적 근거

2. 고객확인에 필요한 정보, 문서, 자료 등
3. 고객이 정보 등의 제출을 거부하거나, 검증이 불가능한 경우에 회사가 취하는 조치 등

제4절 고객확인 및 검증

제16조(원칙) ① 임직원은 고객과 금융거래를 하는 때에는 그 신원을 확인하여야 하며 신뢰할 수 있고 독립적인 문서·자료·정보 등을 통하여 그 정확성을 검증하여야 한다.

② 임직원은 고객과 금융거래를 하는 경우에는 거래관계의 목적 및 성격을 이해하고, 필요한 경우 관련 정보를 확보하여야 한다.

③ 임직원은 법인 및 단체 [영리법인, 비영리법인, 외국법인, 신탁 및 그 밖의 단체를 포함한다. 이하 “법인·단체” 이라 한다] 고객에 대해서 영위하는 사업의 성격, 지배구조 및 통제구조 등을 이해하여야 한다.

제17조(신원확인) ① 임직원이 확인하여야 하는 개인고객(외국인 포함, 이하 “개인고객” 이라 한다)의 신원정보는 다음 각 호와 같다.

1. 성명
2. 생년월일 및 성별 : 외국인 비거주자의 경우에 한함
3. 실명번호
4. 국적 : 외국인의 경우에 한함
5. 주소 및 연락처(전화번호 및 전자우편주소를 말한다. 이하 같다) : 단, 외국인 비거주자의 경우에는 실제居所 또는 연락처
6. 직업 또는 업종 등 회사가 자금세탁행위등의 방지를 위하여 필요로 하는 사항

② 제1항과 관련하여 실제 소유자인지 여부가 의심되는 등 자금세탁행위등을 할 우려가 없는 고객으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(「전자금융거래법」 제28조 제1항 단서 및 같은 조 제2항 단서에 따른 「은행법」에 따른 은행과 금융회사를 포함한다)와 「전자금융거래법」에 따른 전자금융거래를 하는 고객에 대해서는 실명번호 대신 생년월일, 성별, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제23조의2 제2항에 따른 대체수단 활용으로 생성된 연계정보 및 전자금융거래를 위해 전자금융업자

에 제공한 계좌번호(계좌번호가 없는 경우에는 참조가능한 번호를 말한다)를 확인한다.

1. 「전자금융거래법」 제28조 제1항
2. 「전자금융거래법」 제28조 제2항 제1호부터 제4호
3. 「전자금융거래법 시행령」 제15조 제3항 제1호 및 제2호

③ 임직원이 확인하여야 하는 법인·단체 고객의 신원정보는 다음 각 호와 같다.

1. 법인(단체)명
2. 실명번호
3. 본점 및 사업장의 주소·소재지(외국법인인 경우 연락가능한 실제 사업장 소재지)
4. 대표자 또는 대표이사·이사 등 고위 임원에 대한 정보 : 개인고객의 신원확인 사항에 준함
5. 업종(영리법인인 경우), 회사 연락처
6. 설립목적(비영리법인인 경우)
7. 신탁의 경우 위탁자, 수탁자, 신탁관리인 및 수익자에 대한 신원 정보

④ 임직원은 개인 및 법인·단체 고객을 대신하여 금융거래를 하는 자(이하 ‘대리인’이라 한다)에 대해서는 그 권한이 있는지를 확인하고, 해당 대리인에 대해서도 고객확인을 하여야 한다.

⑤ 임직원은 법인·단체 고객의 경우에는 그 설립사실을 증명할 수 있는 법인등기부등본 등의 문서 등을 통하여 법인 또는 법률관계가 실제로 존재하는지 여부를 확인하여야 한다.

제18조(개인고객의 검증 등) ① 임직원이 검증하여야 하는 개인고객의 신원확인 정보는 다음 각 호와 같다.

1. 성명
2. 생년월일 : 외국인 비거주자의 경우에 한함
3. 실명번호
4. 국적 : 외국인의 경우에 한 함
5. 주소 및 연락처 : 단, 외국인 비거주자의 경우 실제 거소 또는 연락처

② 제1항에도 불구하고 자금세탁행위등의 위험이 낮은 경우로서 다음 각 호의 방법으로 고객의 신원을 확인한 때에는 제16조 제1항에 따른 검증을 이행한 것으로 볼 수 있

다. 이 경우 금융실명법상 실명확인증표의 진위여부에 주의를 기울여야 한다.

1. 주민등록증 또는 운전면허증과 같이 고객의 사진이 부착되어 있으면서 제1항의 검증사항(연락처는 제외)을 모두 확인할 수 있는 실명확인증표로 고객의 신원을 확인한 경우
 2. 학생·군인·경찰·교도소재소자 등에 대해 금융실명법상의 실명확인서류 원본에 의해 실명을 확인한 경우
- ③ 임직원은 개인고객이 제2항의 적용대상이 아닌 때에는 제1항에 따라 검증하여야 하는 신원확인정보에 대하여 정부가 발행한 문서 등에 의해 검증하는 등 추가적인 조치를 취하여야 한다.

제19조(법인·단체 고객의 검증 등) ① 임직원이 검증하여야 하는 법인고객의 신원확인 정보는 다음 각 호와 같다.

1. 법인(단체)명
2. 실명번호
3. 본점 및 사업장의 주소·소재지(외국법인인 경우 연락 가능한 실제 사업장 소재지)
4. 업종(영리법인인 경우)
5. 설립목적(비영리법인인 경우)

② 임직원은 법인·단체 고객이 다음 각 호에 해당하고 자금세탁행위등의 위험이 낮은 것으로 평가된 경우에 한해 간소화된 고객확인을 할 수 있다.

1. 국가기관, 지방자치단체, 특정금융정보법 시행령 제8조의5에 따른 공공단체
2. 특정금융정보법 제2조 및 제15조에 따른 감독·검사의 대상인 금융회사등(카지노사업자, 환전영업자, 소액해외송금업자, 대부업자 제외)
3. 주권상장법인 및 코스닥 상장법인 공시규정에 따라 공시의무를 부담하는 상장회사

③ 임직원은 법인·단체 고객이 제2항의 적용대상이 아닌 때에는 제1항에 따라 검증하여야 하는 신원확인정보에 대하여 정부가 발행한 문서 등에 의해 검증하는 등 추가적인 조치를 취하여야 한다.

제20조(실제 소유자에 대한 확인) ① 임직원은 규정 제11조 제1항 제1호에 따라 개인인 고객의 실지명의로 금융거래를 하기로 하는 약정 또는 합의를 한 다른 개인 등 고객을 최종적으로 지배하거나 통제하는 사람(이하 “실제 소유자”라 한다)이 있으면 신뢰할

수 있는 독립적인 관련정보 및 자료 등을 이용하여 그 실제 소유자의 실지명의 및 국적(그 실제 소유자가 외국인인 경우로 한정한다. 이하 이 조에서 같다)을 확인하고 실제 소유자 해당 여부를 검증하기 위한 합리적인 조치를 취하여야 한다.

② 임직원은 법인 또는 단체인 고객의 실제 소유자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 있으면 그 실제 소유자의 성명, 생년월일 및 국적을 확인하여야 한다. 이 경우 제1호에 해당하는 사람을 확인할 수 없는 때에는 제2호에 해당하는 사람을, 제2호에 해당하는 사람을 확인할 수 없는 때에는 제3호에 해당하는 사람을 각각 확인하여야 한다.

1. 해당 법인 또는 단체의 의결권 있는 발행주식총수(출자총액을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 100분의 25 이상의 주식, 그 밖의 출자지분(그 주식, 그 밖의 출자지분과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 소유하는 자(이하 이 조에서 “주주등”이라 한다)

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람

가. 해당 법인 또는 단체의 의결권 있는 발행주식총수를 기준으로 소유하는 주식, 그 밖의 출자지분의 수가 가장 많은 주주등

나. 단독으로 또는 다른 주주등과의 합의·계약 등에 따라 대표자·업무집행사원 또는 임원 등의 과반수를 선임한 주주등

다. 해당 법인 또는 단체를 사실상 지배하는 자가 가목 및 나목에 해당하는 주주등과 명백히 다른 경우에는 그 사실상 지배하는 자

3. 해당 법인 또는 단체의 대표자(법인·단체를 대표하는 자, 법인·단체 고객을 최종적으로 지배하거나 통제하는 자로서 대표이사·임원 등 고위 경영진의 직책에 있는 자연인 등을 말한다.)

③ 제2항 각 호 외의 부분 후단에도 불구하고 같은 항 제1호 또는 제2호 가목에 따른 주주등이 다른 법인 또는 단체인 경우에는 그 주주등인 법인 또는 단체의 중요한 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사할 수 있는 사람으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 있으면 그 사람의 성명, 생년월일 및 국적을 확인할 수 있다. 이 경우 제1호 또는 제2호 가목에 해당하는 자가 또 다른 법인 또는 단체인 때에는 그 또 다른 법인 또는 단체에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람의 성명, 생년월일 및 국적을 확인할 수 있다.

1. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 25 이상을 소유하는 주주등

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

가. 의결권 있는 발행주식총수를 기준으로 소유하는 주식, 그 밖의 출자지분의 수가 가장 많은 주주등

나. 단독으로 또는 다른 주주등과의 합의·계약 등에 따라 대표자·업무집행사원 또는 임원 등의 과반수를 선임한 주주등

다. 그 주주등인 법인 또는 단체를 사실상 지배하는 자가 가목 및 나목에 해당하는 주주등과 명백히 다른 경우에는 그 사실상 지배하는 자

④ 제2항 및 제3항을 적용할 때 제2항 제1호 또는 제2호나 제3항 제1호 또는 제2호에 해당하는 자가 여러 명인 경우에는 의결권 있는 발행주식총수를 기준으로 소유하는 주식, 그 밖의 출자지분의 수가 가장 많은 주주등을 기준으로 확인하여야 한다. 다만, 금융거래를 이용한 자금세탁행위등을 방지하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 제2항 제1호 또는 제2호나 제3항 제1호 또는 제2호에 해당하는 자의 전부 또는 일부를 확인할 수 있다.

⑤ 제2항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 법인 또는 단체인 고객이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2항 및 제3항에 따른 확인을 하지 아니할 수 있다. 다만, 법인·단체 고객의 실제 거래당사자 여부가 의심되는 등 고객이 자금세탁행위등을 할 우려가 있는 경우 실제 소유자 여부를 파악하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 국가 또는 지방자치단체

2. 특정금융정보법 시행령 제10조의5 제5항 제2호에 따른 공공단체

3. 다른 금융회사등(특정금융정보법 시행령 제8조의4 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 제외한다)

4. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조 제1항에 따른 사업보고서 제출대상 법인

제21조(추가 확인정보의 범위) ① 임직원은 자금세탁행위등의 위험이 높은 것으로 평가된 고객에 대하여 금융거래의 목적 등 추가적인 정보를 확인하여야 한다.

② 임직원이 제1항에 따라 개인고객에 대하여 확인하여야 할 추가정보는 다음 각 호와 같다.

1. 직업 또는 업종(개인사업자)

2. 거래의 목적

3. 거래자금의 원천

4. 기타 회사가 자금세탁 우려를 해소하기 위해 필요하다고 판단한 사항

③ 임직원이 제1항에 따라 법인·단체 고객에 대하여 확인하여야 할 추가정보는 다음 각 호와 같다.

1. 법인구분 정보(대기업, 중소기업 등), 상장정보(거래소, 코스닥 등), 사업체 설립 일, 홈페이지(또는 이메일) 등 회사에 관한 기본 정보

2. 거래자금의 원천

3. 거래의 목적

4. 회사가 필요하다고 판단하는 경우 예상거래 횟수 및 금액, 회사의 특징이나 세부정보 등(주요상품/서비스, 시장 점유율, 재무정보, 종업원 수, 주요 공급자, 주요 고객 등)

④ 임직원이 제1항 내지 제3항을 이행하고자 할 때에는 고객에게 부당한 권리침해나 불편이 발생하지 않도록 주의하여야 한다.

제22조(요주의 인물 여부 확인) ① 임직원은 금융거래가 완료되기 전에 다음 각 호와 같은 요주의 인물 리스트 정보와의 비교를 통해 당해 거래고객(대리인, 실제 소유자 및 법인·단체 고객의 경우 대표자를 포함한다) 요주의 인물인지 여부를 확인하여야 한다.

1. 테러자금금지법에서 금융위원회가 고시하는 금융거래제한대상자 리스트

2. UN에서 지정하는 제재대상자

3. 제2조 제7호에 따른 FATF지정 위험국가의 국적자(개인, 법인 및 단체를 포함한다) 또는 거주자

4. 주요 해외지점등 소재 국가의 정부에서 자금세탁행위등의 위험을 우려하여 발표한 금융거래제한 대상자 리스트

5. 외국의 정치적 주요인물 리스트 등

② 임직원은 고객이 제1항에 따른 요주의 인물에 해당하는 때에는 당해 고객과의 거래를 거절하거나 거래관계 수립을 위해 고위경영진의 승인을 얻는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

제23조(고객확인 및 검증 거절시 조치 등) ① 임직원은 고객이 신원확인 정보 등의 제공을 거부하거나 자료를 제출하지 않는 등 고객확인을 할 수 없는 때에는 그 고객과의 거래를 거절하여야 한다. 이 경우 임직원은 특정금융정보법 제4조에 따른 의심거래보고 의무를 이행하여야 한다.

② 임직원은 이미 거래관계는 수립하였으나 고객확인을 할 수 없는 때에는 그 고객과의 거래관계를 종료하여야 한다. 이 경우 임직원은 특정금융정보법 제4조에 따른 의심거래보고 의무를 이행하여야 한다.

제23조의2(누설 금지) 임직원은 고객의 자금세탁행위등이 의심되나, 고객확인 절차를 수행하는 것이 비밀 누설의 우려가 있다고 합리적으로 판단되는 경우에는 고객확인 절차를 중단하고, 특정금융정보법 제4조에 따른 의심되는 거래보고 의무를 이행하여야 한다.

제5절 제3자를 통한 고객확인 이행

제24조(이행요건) 회사가 제2조 제4호에 따라 제3자를 통해 고객확인을 하고자 하는 경우 다음 각 호를 충족하여야 하며, 계약 체결 전에 보고책임자의 승인을 받아야 한다.

1. 회사는 제3자로부터 고객확인과 관련된 필요한 정보를 즉시 제공받을 것
2. 회사는 요청시 제3자로부터 고객신원정보 및 기타 고객확인과 관련된 문서사본 등의 자료를 지체없이 제공받을 것
3. 회사는 제3자가 자금세탁행위등 방지와 관련하여 감독기관의 규제 및 감독을 받고 있고, 고객확인을 위한 조치를 마련하고 있는 자인지를 확인할 것
4. 회사는 제3자가 국외에 거주하는 자인 경우 FATF의 권고사항을 도입하여 효과적으로 이행하고 있는 국가에 거주하는 자에 한하며, 그 국가가 동 권고사항을 적절하게 준수하는지를 점검할 것

제4장 고위험군에 대한 강화된 고객확인

제1절 외국의 정치적 주요인물

제25조(정의 등) ① 외국의 정치적 주요인물이란 현재 또는 과거에 외국에서 정치적·사회적으로 영향력을 가진 자, 그의 가족 또는 그와 밀접한 관계가 있는 자를 말한다.

② 제1항에 따른 정치적·사회적으로 영향력을 가진 자란 다음 각 호와 같다.

1. 외국정부의 행정, 사법, 국방, 기타 정부기관(국제기구를 포함하다)의 고위관리자
2. 주요 외국 정당의 고위관리자
3. 외국 국영기업의 경영자
4. 왕족 및 귀족
5. 종교계 지도자
6. 외국의 정치적 주요인물과 관련되어 있는 사업체 또는 단체

③ 제1항에 따른 가족 또는 밀접한 관계가 있는 자란 다음 각 호와 같다.

1. “가족”은 외국의 정치적 주요인물의 부모, 형제, 배우자, 자녀, 혈연 또는 결혼에 의한 친인척
2. “밀접한 관계가 있는 자”는 외국의 정치적 주요인물과 특별한 금전거래를 수행하는 자

제26조(고위경영진의 승인) 임직원은 제20조 제1항에 따른 고객확인 절차에서 외국의 정치적 주요인물과 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 고위경영진의 승인을 얻어야 한다.

1. 외국의 정치적 주요인물이 신규로 계좌를 개설하는 경우 그 거래의 수용
2. 이미 계좌를 개설한 고객(또는 실제 소유자)이 외국의 정치적 주요인물로 확인된 경우 그 고객과 거래의 계속 유지

제27조(강화된 고객확인) 임직원은 고객(또는 실제 소유자)이 외국의 정치적 주요인물로 확인된 때에는 강화된 고객확인을 이행하여야 한다. 이 경우 다음 각 호의 정보를 추가로 확인하는 등 재산 및 자금의 원천을 파악하기 위해 합당한 조치를 취하여야 한다.

1. 계좌에 대한 거래권한을 가지고 있는 가족 또는 밀접한 관계가 있는 자에 대한 성

명, 생년월일, 국적

2. 외국의 정치적 주요인물과 관련된 법인 또는 단체에 대한 정보

제28조(모니터링) ① 임직원은 이미 계좌를 개설한 고객이 외국의 정치적 주요인물인지 여부를 확인하기 위해 지속적으로 모니터링하여야 한다.

② 임직원은 외국의 정치적 주요인물인 고객과 거래가 지속되는 동안 거래모니터링을 강화하여야 한다.

제2절 FATF 지정 위험국가

제29조(특별 주의의무 등) ① 임직원은 FATF 지정 위험국가의 고객(개인, 법인, 금융회사등)과 거래하는 경우 특별한 주의를 기울여야 한다.

② 임직원은 FATF 지정 위험국가의 고객과 금융거래를 하는 경우 명확한 경제적 또는 법적 목적을 확인할 수 없을 때에는 당해 거래의 배경과 목적을 최대한 조사하여야 한다

③ 회사는 금융정보분석원장의 요청이 있는 경우 제2항에 따른 결과를 제공하여야 한다.

제30조(대응조치) ① 임직원은 FATF 지정 위험국가의 고객과 거래하는 경우 다음 각 호를 포함한 적절한 조치를 취하여야 한다.

1. FATF 지정 위험국가의 고객에 대한 강화된 고객확인

2. FATF 지정 위험국가의 고객의 거래에 대한 모니터링 및 의심되는 거래보고 등 강화

② 회사는 금융정보분석원장이 제1항에 따른 조치 이외에 별도의 다음 각 호 어느 하나에 해당하는 대응 조치(FATF 국제기준에 따른 대응조치를 포함한다)를 취하도록 요청하는 경우 이를 이행하여야 한다.

1. FATF 지정 위험국가에 소재하는 해외지점등에 대한 감독·검사 및 독립적 감사 강화 등

2. FATF 지정 위험국가에 소재하는 금융회사등을 통하여 제2조 제4호에 따른 고객확인을 금지

3. 금융회사에 특정금융정보법 제5조의2 제1항 제2호에 따른 고객확인을 이행하도록 요구
4. FATF 지정 위험국가에 자회사, 지점 또는 대표사무소를 설립하는 것을 제한
5. FATF 지정 위험국가 또는 그 국가에 있는 자와의 거래관계 또는 금융거래를 제한
6. FATF 지정 위험국가에 소재한 금융회사와의 제휴관계를 종료할 것을 요구

제3절 공중협박자금조달 고객

제31조(강화된 고객확인) 임직원은 테러자금금지법 제4조 제1항에 따른 금융거래제한대상자로서 동법 제4조 제4항에 따라 금융위원회로부터 금융거래의 허가를 받은 자와 금융거래를 하는 때에는 강화된 고객확인을 이행하여야 한다.

제32조(모니터링) ① 임직원은 이미 계좌를 개설한 고객이 공중협박자금조달고객인지 여부를 확인하기 위해 지속적으로 모니터링하여야 한다.

② 임직원은 공중협박자금조달고객과 거래가 지속되는 동안 거래모니터링을 강화하여야 한다.

제5장 위험기반 거래모니터링 체계

제33조(비정상적 거래 등) ① 임직원은 다음 각 호의 경우를 포함하여 명확한 경제적·법적 목적 없이 복잡하거나, 규모가 큰 거래, 비정상적인 유형의 거래에 대해 특별한 주의를 기울여야 한다.

1. 거래금액이나 거래량이 지나치게 큰 경우
2. 잔액 규모에 비해 예금회전수가 지나치게 큰 경우
3. 거래가 정상적인 계좌활동의 유형에서 벗어나는 경우 등

② 임직원은 제1항에 따른 비정상적 거래 등에 대해 그 배경과 목적을 최대한 검토하여야 한다.

③ 임직원은 제2항에 따른 검토 결과를 기록·관리하여야 한다.

제34조(지속적인 거래모니터링 절차 등) 회사는 자금세탁행위등을 예방하기 위해 다음 각 호의 절차와 방법 등과 같은 거래모니터링을 통해 비정상적인 거래행위 또는 유형등을 식별하는 절차를 마련하여야 한다.

1. 고객의 수집·정리된 정보 또는 유사한 고객그룹의 수집·정리된 정보와 고객의 거래이력 비교 및 검토
2. 과거 자금세탁 사례의 정형화를 통한 고객 거래정보와의 비교 및 검토
3. 고객 거래정보에 대한 자금세탁 위험도 측정 및 거래내역 평가
4. 고객, 계좌 및 거래정보의 연계를 통한 금융거래 패턴 분석 등

제35조(결과 분석 등) 회사는 거래모니터링을 통해 식별된 비정상적인 거래행위 또는 유형을 분석하고 이를 의심되는 거래로 보고하기 위해 다음 각 호의 절차를 갖추어야 한다.

1. 비정상적인 거래행위로 의심되는 거래를 분석할 수 있는 직원을 담당자로 지정
2. 과거 금융거래, 신용정보, 기타 정보 등을 활용한 거래 분석
3. 분석 과정에서 확인된 고객의 최신 정보 갱신
4. 분석결과 의심되는 거래로 판단될 경우 금융정보분석원장에게 보고
5. 분석 완료 후 분석내용의 정보화

제36조(분석자료 보존) 임직원은 금융정보분석원 등 관련기관에 정보를 제공할 수 있도록 관련자료를 보존체계에 따라 5년 이상 보존하여야 한다.

제6장 의심되는 거래보고

제37조(보고체제의 수립 및 운용) ① 보고책임자는 내부 보고체제, 업무지침 운용 및 교육·연수 상황을 상시 점검하여 회사의 보고가 원활히 이루어 질 수 있도록 하여야 한다.

② 회사는 보고책임자를 임명한 때에는 그 사실을 금융정보분석원 홈페이지 등록을 통

해 금융정보분석원장에게 통보하여야 한다.

③ 회사는 보고실무자 변경 등 정보의 변동이 있는 경우 금융정보분석원 홈페이지를 통해 이를 즉시 갱신하여야 하며, 필요한 경우 당해 보고실무자 등을 금융정보분석원 홈페이지에 등록·관리할 수 있다.

제38조(내부보고체제) 임직원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 즉시 부서 내 보고담당자에게 의심되는 거래 등 보고서를 작성하여 보고하고, 보고담당자는 의심되는 거래 해당 여부를 검토하여 이에 해당되는 경우 보고책임자에게 지체없이 보고하여야 한다.

1. 금융거래와 관련하여 수수(授受)한 재산이 특정금융정보법 제2조 제4호에 따른 불법재산이라고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우
2. 금융거래의 상대방이 금융실명법 제3조 제3항을 위반하여 불법적인 금융거래를 하는 등 자금세탁행위등을 하고 있다고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우
3. 「범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률」 제5조 제1항 및 테러자금금지법 제5조 제2항에 따라 금융회사등의 종사자가 관할 수사기관에 신고한 경우

제39조(외부보고체제) ① 보고책임자는 회사가 취급하는 금융거래에 대하여 자체적으로 파악한 내용 또는 임직원으로부터 보고된 내용과 자체적으로 파악한 관련자료 등을 종합적으로 검토한 후 제38조 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 결정하는 경우에는 금융정보분석원장이 정하는 서식과 방법에 따라 결정한 날로부터 3영업일 이내에 그 사실을 금융정보분석원장에게 보고하여야 한다.

② 보고책임자는 제1항에 따라 보고를 할 때에는 그 의심되는 합당한 근거를 분명하게 밝혀야 하며 합당한 이유없이 정상적인 금융거래자료가 첨부되지 않도록 주의를 기울여야 한다.

제40조(불법재산 등으로 의심되는 거래의 보고 등) ① 임직원이 금융정보분석원에 제출한 보고서의 형식적 요건에 흠결이 있어 금융정보분석원 소속 공무원으로부터 보정 또는 내용의 확인을 요구받은 경우에는 이를 요구한 금융정보분석원 소속 공무원의 신분을 확인하고 그 내용을 기록·보존하여야 한다. 또한, 임직원은 금융정보분석원 소속 공무원이 보고받은 사항이 제38조의 요건에 해당하는지를 심사하기 위하여 관련자료의

열람 또는 복사를 요구받은 경우에는 이를 요구한 금융정보분석원 소속 공무원의 신분을 확인하고 그 공무원의 성명, 요구일자 및 관련자료 등을 기록·보존하여야 한다.

② 제39조 제1항에 따른 보고를 한 회사 및 임직원은 고의 또는 중대한 과실로 인하여 거짓 보고를 한 경우 외에는 그 보고와 관련된 금융거래의 상대방 및 그의 관계자에 대하여 민사상 책임이 면책된다

③ 제39조 제1항에 따른 보고에 관여한 임직원은 특정금융정보법 제16조 및 제17조와 관련된 재판을 제외하고는 그 보고와 관련된 사항에 관하여 증언을 거부할 수 있다. 다만, 중대한 공익상의 필요가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제7장 교육 및 연수

제41조(교육내용) ① 보고책임자는 직위 또는 담당 업무 등 교육대상에 따라 적절하게 구분하여 자금세탁행위등 방지를 위한 교육 및 연수를 실시할 수 있다.

② 보고책임자는 제1항에 따라 교육 및 연수를 실시하는 경우 다음 각 호의 내용이 포함되도록 하여야 한다.

1. 자금세탁행위등 방지에 관한 법규 및 제도의 주요내용
2. 자금세탁행위등 방지와 관련된 내부정책 및 절차
3. 의심되는 거래의 유형 및 최근 동향
4. 고객확인 의 이행과 관련한 고객 유형별 업무처리 절차
5. 의심되는 거래 보고 업무처리 절차
6. 자금세탁행위등 방지와 관련된 임직원의 역할 등

제42조(교육방법 등) ① 보고책임자는 제41조에 따른 교육 및 연수를 집합, 전달, 화상 등 다양한 방법으로 실시할 수 있다.

② 보고책임자는 교육 및 연수를 실시한 경우 그 일자·대상·내용 등을 기록·보존하여야 한다.

제8장 직원알기제도

제43조(직원알기제도) ① 채용 담당부서는 자금세탁행위등에 임직원이 이용되지 않도록 하기 위해 임직원을 채용하는 때에 다음 각 호의 사항을 확인하고, 그 결과를 보고책임자에게 통보하여야 한다.

1. 신원정보
2. 평판위험(외국의 정치적 주요인물 여부 등)
3. 요주의 인물 여부 등

② 회사는 재직중인 임직원에게 대해서도 지속적으로 제1항에 따른 확인절차를 이행하여야 한다.

제9장 자료 보존

제44조(금융거래정보의 보유기간 등) ① 임직원은 의심되는 거래 보고 및 고객확인 의무이행과 관련된 금융거래기록과 다음 각 호의 자료 및 정보를 금융거래관계가 종료한 때부터 5년간 보존하여야 한다.

1. 의심되는 거래 보고와 관련된 다음 각 목의 자료(해당 보고서와 다음 각 목의 자료를 다른 금융거래자료와 구분하여 보존해야 한다.)

가. 금융거래 상대방의 실지명의를 확인할 수 있는 자료 : 금융거래 상대방의 실명확인증표 사본 또는 임직원이 금융거래 상대방의 실지명의를 확인한 자료의 사본

나. 보고 대상이 된 금융거래자료 : 금융거래 신청서, 약정서, 내역표, 전표, 업무용 서신 등 당해 금융거래와 관련된 자료

다. 의심되는 합당한 근거를 기록한 자료 : 창구직원 등으로부터 수집한 자료, 보고책임자가 보고대상으로 판단한 이유 등에 관한 검토 자료 또는 보고서에 기재한 내용 등

2. 고객확인자료

3. 그 밖에 의무이행과 관련하여 금융정보분석원장이 정하여 고시하는 자료

② 제1항 각 호 외의 부분에서 “금융거래관계가 종료한 때”의 기준은 다음 각 호의 날로 한다.

1. 특정금융정보법 제2조 제2호 가목의 경우에는 금융회사등과 고객 사이에 모든 채권채무관계가 종료한 날
2. 특정금융정보법 제2조 제2호 나목에서 규정하는 파생상품시장에서의 거래의 경우에는 거래종료사유 발생으로 거래종료일이 도래한 날. 다만, 고객의 계좌가 개설되어 있는 경우에는 그 계좌가 폐쇄된 날로 본다.
3. 그 밖의 금융거래의 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유로 해당 금융거래가 종료되는 날을 말한다.

가. 관계 법령, 약관 또는 합의 등에 따른 계약기간의 만료

나. 해지권, 해제권 또는 취소권의 행사

다. 변제 등으로 인한 채권의 소멸

라. 그 밖에 금융정보분석원장이 정하여 고시하는 사유

③ 임직원은 제1항 각 호의 자료 및 정보를 문서, 마이크로필름, 디스크, 자기테이프 또는 그 밖의 전산정보처리조직을 이용한 방법으로 주된 사무소의 소재지에 보존해야 한다. 다만, 주된 사무소의 소재지에 보존하는 것이 현저히 곤란한 경우에는 다른 장소에 보존할 수 있다.

제45조(보존대상) ① 임직원이 고객확인기록과 관련하여 보존해야 할 자료는 다음 각 호와 같다.

1. 고객(대리인, 실제 소유자 포함)에 대한 고객확인서, 실명확인증표 사본 또는 고객신원정보를 확인하거나 검증하기 위해 확보한 자료
2. 고객신원정보 외에 금융거래의 목적 및 성격을 파악하기 위해 추가로 확인한 자료
3. 고객확인을 위한 내부승인 관련 자료
4. 계좌개설 일시, 계좌개설 담당자 등 계좌개설 관련 자료 등

② 임직원이 금융거래기록과 관련하여 보존해야 할 자료는 다음 각 호와 같다.

1. 거래에 사용된 계좌번호, 상품 종류, 거래일자, 통화 종류, 거래 금액을 포함한 전산자료나 거래신청서, 약정서, 내역표, 전표의 사본 및 업무서신
2. 금융거래에 대한 내부승인 관련 근거 자료 등

③ 임직원이 내·외부 보고와 관련하여 보존해야 할 자료는 다음 각 호와 같다.

1. 의심되는 거래 보고서(사본 또는 결재 양식) 및 보고대상이 된 금융거래 자료
2. 의심되는 합당한 근거를 기록한 자료

3. 의심되는 거래 미보고 대상에 대하여 자금세탁행위등의 가능성과 관련하여 조사하였던 기록 및 기타 자료

4. 자금세탁행위등 방지업무 보고책임자의 경영진 보고서 등

④ 임직원은 제1항부터 제3항에 따른 자료 외에 다음 각호의 자료를 5년간 보존하여야 한다.

1. 자금세탁행위등 방지를 위한 내부통제 활동의 설계·운영·평가와 관련된 자료

2. 독립적인 감사수행 및 사후조치 기록

3. 자금세탁행위등 방지에 관한 교육내용, 일자, 대상자를 포함한 교육 관련 사항 등

제46조(보존방법) ① 임직원은 제45조에 따른 자료를 원본, 사본, 마이크로필름, 스캔, 전산화 등 다양한 형태로 내부관리 절차에 따라 보존할 수 있다.

② 임직원은 보고책임자의 책임하에 보안이 유지되도록 보존자료를 관리하여야 한다.

③ 회사는 금융정보분석원장 또는 특정금융정보법 제15조 제6항에 따라 검사업무를 위탁받은 기관의 장이 제45조에 따른 자료를 요구하는 때에는 적시에 제공하여야 한다.

제47조(보존장소) 임직원은 제45조에 따른 보존대상 자료를 회사 또는 문서보관소에 보존하여야 한다. 다만, 보존대상 자료를 회사 등에 보존하는 것이 현저히 곤란할 때에는 지정된 장소에 보존할 수 있다.

제10장 보칙

제48조(위임사항) 이 세칙의 시행에 필요한 구체적인 사항에 대해서는 보고책임자가 별도로 정할 수 있다.

부칙(2018.9.7)

이 지침은 2018년 9월 10일부터 시행한다.

부칙(2019.06.24)

이 세칙은 「자금세탁행위 등 방지 업무기준 시행지침」에서 「자금세탁행위 등 방지 업무규정 시행세칙」으로 사규 분류를 변경하여 2019년 06월 24일부터 시행한다.

부칙(2019.7.31)

이 세칙은 2019년 8월 1일부터 시행한다.

부칙(2021.4.26)

이 세칙은 2021년 4월 27일부터 시행한다.

부칙(2021.10.18)

이 세칙은 2021년 10월 19일부터 시행한다.